

Cap a un nou model de Control Intern: El Cos d'Interventors del Sector Públic d'Andorra (CISPA)

Introducció

La modernització de l'administració pública andorrana requereix estructures de control sòlides, professionals i adaptades als estàndards internacionals. Aquesta proposta normativa neix de la iniciativa de la mateixa **Associació d'Interventors del Sector Públic d'Andorra**, que aglutina els professionals que actualment exerceixen aquesta funció cabdal a les diferents administracions del país.

L'objectiu no és només una reforma administrativa, sinó un salt qualitatiu en la manera com garantim la legalitat, l'eficiència i la bona gestió dels fons públics. Aquest document exposa la transició des del model actual cap a un sistema unificat, professionalitzat i homologable internacionalment.

1. D'on venim: El model actual i els seus reptes

Fins a dia d'avui, el control intern a Andorra s'ha desenvolupat mitjançant un model dual i fragmentat. D'una banda, tenim la Intervenció General de l'Estat, regulada per la Llei General de les Finances Públiques; de l'altra, les Intervencions Comunals, que es regeixen per la Llei de Finances Comunals i per les seves pròpies ordinacions (com és el cas d'Encamp o Andorra la Vella, que han desenvolupat normatives específiques).

Aquesta estructura, tot i que ha funcionat, presenta debilitats estructurals evidents en un context modern:

1. **Fragmentació normativa i metodològica:** La disparitat de regulacions (lleis diferents, reglaments governamentals vs. ordinacions comunals) pot conduir a criteris de fiscalització heterogenis depenent de l'administració.
2. **Dependència orgànica:** Actualment, els òrgans de control estan integrats dins l'estructura jeràrquica de l'entitat que han de fiscalitzar. Els caps d'intervenció són nomenats directament pels òrgans polítics (Govern o Cònsols).
3. **Carreres professionals limitades:** Els equips humans estan "tancats" a la seva administració, limitant les oportunitats de mobilitat, creixement professional i intercanvi d'experiències entre institucions.

2. La Solució: El CISPA i la nova regulació homogènia

La nova llei proposa la creació del **Cos d'Interventors del Sector Públic d'Andorra (CISPA)**. No es tracta d'un òrgan fiscalitzador extern (com el Tribunal de Comptes), sinó d'un **òrgan de control intern unificat** que presta servei a totes les administracions públiques.

A. Una estructura professionalitzada i governada amb equilibri

La gran novetat rau en l'organització. Es trenca la dependència orgànica directa de l'entitat fiscalitzada. El personal passa a formar part d'un cos nacional únic, governat pel **Consell del Cos d'Intervenció (CCI)**.

El Consell del Cos d'Intervenció (CCI): Equilibri i Independència Tècnica

El CCI és l'òrgan clau de governança. La seva composició ha estat dissenyada meticulosament per garantir un equilibri entre la representativitat institucional i la solvència tècnica:

- **3 Càrrecs Polítics:** Ministre de Finances, un representant dels Cònsols i un representant del Consell General. Garanteixen la connexió amb la realitat política i les necessitats de gestió.
- **3 Càrrecs Tècnics del Cos:** Dos Interventors Generals i un Interventor Delegat (secretari). Asseguren que les decisions tinguin una base tècnica sòlida i coneguin la realitat operativa.
- **President del Tribunal de Comptes:** Una figura clau que actua com a frontissa. Tot i ser nomenat pel Consell General, representa la màxima autoritat tècnica en fiscalització externa, aportant una visió independent i rigorosa.

El Comitè Tècnic d'Interventors: Agilitat i rigor en el dia a dia

Per assegurar que el CCI es pugui centrar en les decisions estratègiques i de governança, la llei preveu la creació d'un òrgan de suport clau: el **Comitè Tècnic d'Interventors**.

Aquest comitè estarà format pels **cinc interventors delegats amb millor classificació per mèrits**, garantint així que el coneixement operatiu més sòlid i l'experiència del dia a dia estiguin al servei directe del Cos.

La seva missió principal serà doble:

1. **Agilitat operativa:** Actuarà com la primera línia de consulta tècnica per unificar criteris i resoldre de manera ràpida els dubtes que sorgeixin en l'exercici diari de la fiscalització.
2. **Rigor i proposta:** S'encarregarà d'elaborar les propostes de base per als manuals de procediment, guies d'auditoria i normes tècniques, que posteriorment elevarà al CCI per a la seva aprovació final.

Amb aquest òrgan, es descarrega el CCI de les anàlisis més tècniques i s'assegura que les solucions i metodologies del Cos siguin pràctiques, ràpides i estiguin fonamentades en l'excel·lència professional.

Carrera Professional basada en Mèrits

L'accés a les places ja no dependrà de la designació política directa, sinó d'un sistema objectiu de **classificació per mèrits** que valorarà **experiència i antiguitat** en la funció interventora, **formació específica** i titulacions rellevants i altres aspectes significatius per dur a terme la funció interventora.

Els interventors millor classificats tindran prioritat per escollir les places de major responsabilitat o complexitat (Interventors Generals a Govern o Comuns), garantint que els llocs clau estiguin ocupats pels professionals més preparats.

Els interventors que no accedeixin a posicions d'interventors generals podran escollir les seves posicions d'acord amb la classificació de mèrits.

El mandat dels Interventors Generals: Rotació i Independència

Un dels canvis més significatius és la regulació del mandat dels Interventors Generals (caps de les intervencions a les grans corporacions). Aquest nou sistema busca evitar la perpetuació en el càrrec i fomentar la rotació i la independència:

- **Durada:** El mandat és de **quatre anys**.
- **Renovació:** Es pot renovar una vegada de manera prioritària (per davant d'altres candidats amb menys mèrits). Això permet una continuïtat de fins a vuit anys si la gestió és satisfactòria.
- **Limitació:** Després de dos mandats consecutius (8 anys), l'interventor perd la prioritat de renovació i entra al torn general de classificació per mèrits. Això facilita el relleu natural i evita posicions vitalícies.
- **Beneficis:** Aquest sistema garanteix una major independència respecte al poder polític de torn, ja que el nomenament no depèn directament de la confiança política, sinó de mèrits objectius i regles de rotació clares. A més, fomenta l'actualització constant i la motivació dels professionals.

B. Homogeneïtzació del "COM" vs. Autonomia en el "QUÈ"

Un canvi fonamental és que la Llei ara regula, de manera homogènia per a tothom, **COM** s'ha de fer el control intern. S'acaba amb la dispersió de reglaments i ordinacions que definien procediments diferents per a funcions idèntiques.

Tanmateix, es respecta escrupolosament l'autonomia de cada entitat (Govern, Comuns, Parapúbliques) per definir el **QUÈ** es controla:

- **Programes de Control Pressupostari:** Cada entitat manté la competència per aprovar anualment el seu programa de control. És l'entitat qui decideix l'abast quantitatiu (a partir de quins imports es fiscalitza prèviament) i qualitatiu (quines àrees són prioritàries).
- El CISPÀ executa aquest control intern segons els paràmetres definits per la mateixa entitat. Allò que l'entitat decideixi no sotmetre a control intern previ, podrà ser fiscalitzat posteriorment pel Tribunal de Comptes en l'àmbit de les seves competències externes.

La Planificació Anual del Control Intern

Per garantir que el servei es presta de manera eficient i cobreix totes les necessitats, el CCI aprova anualment el **Pla Anual de Control del Sector Públic**. Aquesta planificació és l'eina clau per organitzar els recursos del Cos:

- **Detecció de necessitats:** Recull els requisits de control establerts en els Programes de Control Pressupostari de totes les entitats (Govern, Comuns, Consell General, parapúbliques, etc.).
- **Assignació de recursos:** En funció d'aquestes necessitats, el Pla determina quantes posicions i de quina categoria (Interventor General, Delegat, Adjunt, Tècnic) són necessàries a cada entitat.
- **Flexibilitat operativa:** Tot i que el personal està adscrit principalment a una gran corporació, la planificació permet que puguin desenvolupar funcions en qualsevol de les entitats dependents del seu programa de control, optimitzant així l'ús del talent disponible.

C. Un Règim Estatutari Propi: Estabilitat i Independència

Una de les claus de la reforma és la creació d'un veritable "cos" amb un estatut propi. No es tracta només d'agrupar persones, sinó d'establir un marc comú que garanteixi l'excel·lència, la independència i l'estabilitat.

El personal del CISPÀ tindrà la condició de funcionari del Cos d'Interventors i es regirà principalment per aquesta llei, aplicant el règim general de la funció pública només de manera subsidiària.

Aquest règim propi inclou mesures dissenyades per blindar la naturalesa del Cos:

- **Requisit de Nacionalitat:** L'accés al cos requereix indispensablement la nacionalitat andorrana, i la pèrdua d'aquesta suposa la pèrdua de la condició de membre.
- **Incompatibilitat Política:** Per blindar la independència i objectivitat, s'estableix un règim d'incompatibilitats molt estricte. El personal del Cos no podrà formar part de candidatures electorals ni ostentar càrrecs de naturalesa política.

- **Un Cos Sòlid i Estable:** En aquesta mateixa línia, i per construir un cos de professionals altament especialitzat i amb dedicació plena, la llei fa una excepció rellevant al règim general de la funció pública. El personal del CIPSA **no podrà acollir-se a la situació administrativa d'excedència amb reserva de plaça per ocupar altres càrrecs.**

Es busca així un compromís total amb la funció interventora. Aquesta mesura és fonamental per evitar la interinitat en llocs de control clau i garantir que el Cos estigui format per professionals centrats exclusivament en la seva missió, aportant estabilitat a llarg termini a les institucions que serveixen.

D. Una Carrera Professional Real: Prioritat Interna i Valor de l'Experiència

Un dels pilars per consolidar el Cos és la creació d'una veritable carrera professional. La llei fomenta activament el creixement des de dins, reconeixent que l'experiència en la funció interventora és un actiu de gran valor.

Prioritat per al personal del Cos Per això, la llei estableix que qualsevol plaça vacant o de nova creació s'ha de cobrir donant **prioritat absoluta als processos de promoció i mobilitat interna**. Les convocatòries públiques externes només s'obriran en segon lloc, si les places no es cobreixen amb el personal propi del Cos.

A més, per reforçar l'estabilitat i la professionalització, la llei és clara: es **prohibeix cobrir les places d'interventor delegat i d'interventor delegat adjunt amb la modalitat d'interinatge**. Es busca un equip permanent i compromès.

L'experiència com a via de promoció En aquest mateix sentit, la llei reconeix el valor del coneixement pràctic adquirit i preveu mecanismes d'ascensió basats en el servei. S'estableixen dues vies excepcionals **només per a la mobilitat interna**, on l'experiència acreditada pot substituir la titulació universitària requerida:

- **Per promocionar a Interventor Delegat Adjunt:** Un **Tècnic de Suport** que vulgui promocionar a Interventor Delegat Adjunt, podrà fer-ho si acredita **10 anys d'experiència** com a Tècnic de Suport, suplint així la manca de la titulació específica.
- **Per promocionar a Interventor:** De la mateixa manera, un **Interventor Delegat Adjunt** que vulgui promocionar a Interventor, podrà fer-ho si acredita **10 anys d'experiència** com a Interventor Delegat Adjunt, suplint la manca d'aquesta titulació superior.

Aquestes mesures permeten que el personal del Cos pugui progressar gràcies al seu coneixement pràctic i dedicació, creant un equip professional, motivat i amb un profund coneixement de la funció interventora des de la base.

3. La Transició: Integració total i canvi ordenat

És vital transmetre un missatge de tranquil·litat i continuïtat: la nova llei està dissenyada per aprofitar tot el capital humà existent.

- **Integració de TOTS els professionals:** La llei preveu que **tots els professionals que actualment exerceixen funcions d'intervenció** (generals, comunals, delegats, adjunts, tècnics) quedaran integrats automàticament al nou Cos (CISPA) en el moment de la seva creació. Ningú perd la seva feina per causa d'aquesta reforma.
- **Continuïtat en els càrrecs actuals:** Les persones que actualment ocupen places de responsabilitat (Interventors Generals o Comunals) **mantindran els seus llocs** mentre els òrgans que els van nomenar (Govern o Comuns) els mantinguin la confiança. La transició cap al nou sistema de nomenament per mèrits es farà de manera progressiva, a mesura que finalitzin aquests mandats de confiança o es produeixin vacants.
- **Requisit de nacionalitat:** L'únic requisit indispensable per a la integració plena com a funcionari de carrera del cos definitiu serà disposar de la nacionalitat andorrana, tal com estableix la normativa general de funció pública per als cossos especials o d'autoritat.

Aquesta transició garanteix que el servei no es vegi interromput i que l'experiència acumulada pels equips actuals es posi al servei del nou model des del primer dia.